

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1389/2544

บริษัทแอมแอร์ จำกัด
นายสมชาย เจริญคง

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

การกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างก็เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นายจ้างในอนาคต การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรงบางประเภทก็ไม่ต้องพิจารณาว่าเกิดความเสียหายแก่นายจ้างแล้วหรือไม่

การพนันเป็นหนทางสู่อายมุข หากผู้ใดหมกมุ่นก็จะเสียงานเสียการเกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู่คนงาน และอาจเป็นผลทำให้คิดกระทำการทุจริตต่อหน้าที่หากเสียการพนันมาก ๆ จนเกิดปัญหาด้านการเงิน อันอาจจะทำให้ ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายได้ แม้ผู้คัดค้านจะรับแทงสลากกินรวบเพียงจำนวน 100 บาท ก็ได้ชื่อว่าผู้คัดค้านจัดให้เล่นการพนันสลากกินรวบภายในบริษัทผู้ร้องแล้ว ทั้งยังเป็นการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งมีโทษทางอาญาด้วย การกระทำของผู้คัดค้านจึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อันเป็นกรณีร้ายแรงแล้ว ผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้างและยังเป็นรองประธานสหภาพแรงงานด้วย ควรจะดำรงตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนคนงานด้วยกัน แต่กลับมาชักชวนให้เพื่อนคนงานเล่นการพนันเสียเอง จึงสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายสมชาย เจริญคง ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็น
กรรมการลูกจ้าง กรรมการสวัสดิการ กัปรองประธานสหภาพแรงงานเครื่องปรับอากาศ
อากาศเทรนแห่งประเทศไทย ผู้คัดค้านเข้ามาในแผนกบุคคลของผู้ร้องและได้
ชักชวนให้นางปาริฉัตร สมใจเพ็ง พนักงานของผู้ร้องเล่นการพนันสลากกินรวบ (หวย
เถื่อน) และผู้คัดค้านประกาศไม่ให้พนักงานของผู้ร้องเข้าไปวัดตัวเพื่อตัดเครื่องแบบ
ของพนักงานถ้ายังไม่ได้ทำตามต้องการอันเป็นการยุยงให้แตกความสามัคคีในหมู่
คณะ การกระทำความผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง ผู้ร้อง
ประสงค์เลิกจ้าง ผู้คัดค้าน ขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายสมชาย เจริญคง ผู้
คัดค้าน โดยผู้ร้องไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่ได้กระทำความผิดดังผู้ร้องอ้าง ผู้ร้องมีนโยบาย
เลิกจ้างผู้คัดค้านโดยไม่จ่าย ค่าชดเชยเพราะผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้าง กรรมการ
สวัสดิการ และรองประธานสหภาพแรงงานเครื่องปรับอากาศอากาศเทรนแห่งประเทศไทย
ขอให้ยกคำร้อง

คู่ความแถลงให้ศาลวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่าผู้คัดค้านชักชวนให้นาง
ปาริฉัตร สมใจเพ็ง ซึ่งเป็นพนักงานของผู้ร้องเล่นการพนันสลากกินรวบในบริษัทผู้
ร้องหรือไม่ และสมควรลงโทษผู้คัดค้านเพียงใด

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทแอมแอร์ จำกัด ผู้ร้อง
เลิกจ้างนายสมชาย เจริญคง ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านได้ขายสลากกินรวบและ ชักชวนให้นางปาริฉัตร สมในเพ็ง เล่นการพนัน สลากกินรวบในบริษัทของผู้ร้อง อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง เห็นว่า การพนันเป็นหนทางสู่อบายมุข หากผู้ใดหมกมุ่นก็จะเสียงานเสียการ เกิดจากการแตกแยกความสามัคคีในหมู่คนงาน และอาจเป็นผลทำให้คิดกระทำการทุจริตต่อหน้าที่หากเสียการพนันมาก ๆ จนเกิดปัญหาด้านการเงิน อันอาจจะทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายได้ การกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างก็เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นายจ้างในอนาคต การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรงบางประเภทก็ไม่ต้องพิจารณาว่า เกิดความเสียหายแก่นายจ้างแล้วหรือไม่ แม้ผู้คัดค้านจะระงับแทงสลากกินรวบเพียงจำนวน ๑๐๐ บาท ก็ได้ชื่อว่าผู้คัดค้านจัดให้เล่นการพนันสลากกินรวบภายในบริษัทผู้ร้องแล้ว ทั้งยังเป็นการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งมีโทษทางอาญาด้วย การกระทำของผู้คัดค้านจึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อันเป็นกรณีร้ายแรงแล้ว ผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้างและยังเป็นรองประธานสหภาพแรงงานด้วย ควรจะดำรงตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนคนงานด้วยกัน แต่กลับมากชักชวนให้เพื่อนคนงานเล่นการพนันเสียเอง ที่ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านจึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายืน .

(วิรัช หิรัญรุจิพงศ์-กมล เพียรพิทักษ์-หัสดี ไกรทองสุข)

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ